III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 30/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de herbáceos (expediente: PRO-CR-23-1673), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuya promotora es Alquiseco, SL. [2026/8072]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto y conforme a lo recogido en la solicitud de inicio de procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada y el documento ambiental, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. apartado c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:

2º. Proyectos de transformación a regadío (…) cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental

1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto

Según la documentación presentada, el promotor está tramitando en Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) una concesión de aguas subterráneas con el fin de aumentar la superficie de riego al amparo de lo establecido en el artículo 27.6 del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación Hidrográfica del Guadiana y artículo 6.10.1 de la revisión del Programa de actuación de la masa de agua subterránea correspondiente.

Las características del expediente de aguas privadas de origen son las siguientes:

Nº expediente	Ubicación de la captación			Sup. riego (ha)	Ubicación de los derechos	
	t.m.	Pol.	Parc.		Pol.	Parc.
P-6923/88	Campo de Criptana	34	52	9,70	34	47
						52
					35	51
P-2947/87		30	132	10,83	30	132
						133
				20,53		

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes de la tabla y aumento de la superficie de riego de 20,53 a 34,2062 ha. Todas ellas de cultivos leñosos disminuyendo el volumen de riego máximo autorizado hasta una dotación 765 m³/ha·año. Todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 27.6 del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación Hidrográfica del Guadiana y artículo 6.10.1 de la revisión del Programa de actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II. El volumen global a conceder será un 15 % inferior al que correspondiera según la dotación máxima de referencia de la masa definida en su programa de actuación.

El volumen resultante de la concesión de riego será de 26.175,75 m³ anuales.

La superficie de riego de la concesión en trámite sería, todo ello del t.m. de Campo de Criptana

Paraje	Polígono	Parcela	Superficie (ha)	Cultivo
El cuervo	35	53*	1,2143	Pistacho
		51	5,1020	
		49*	0,4076	
	34	47	1,5733	
		52	5,4404	Viñedo
		51*	1,2809	
		80*	1,6216	Pistacho
		58*	1,2905	
		42*	3,4662	
		81*	2,0144	
Casa del Alto	30	132	6,9735	
		133	3,8215	

(*) Superficie transformación en regadío

Las parcelas afectadas por el proyecto, se dedican a viñedo en espaldera y pistacho.
El marco de plantación implantado para el viñedo en espaldera es de 3 m x 1,5 m.
El marco de plantación implantado para el pistacho es de 7 m x 7 m.

El fin perseguido es que se autorice la puesta de regadío en las citadas parcelas, en las condiciones tales que permita un uso racional y eficiente del agua.

El sistema elegido para aportar el agua necesaria será el riego por goteo. Se ha elegido este sistema por presentar las siguientes ventajas:

Se adapta bien a la topografía y al cultivo.
Presenta un ahorro considerable de agua y mano de obra.
Permite tratamientos en el riego.
Es el más eficaz contra la salinidad.
Permite un buen control

La instalación se diseñará para regar siempre a favor de pendiente para compensar las pérdidas de carga de los ramales portagoteros y aumentar la eficacia del riego sin sobrepresiones. El sistema de impulsión está formado por una bomba de riego accionada por luz eléctrica y es la encargada de conducir el agua desde el sondeo hasta las tuberías de distribución. El trazado de tuberías tendrá distintos diámetros dependiendo de la longitud y presión de la tubería.

1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente

-Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
-El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un caudalímetro.
-Se respetará el Manual de Buenas Prácticas agrarias y medioambientales.
-Se respetará los periodos de nidificación y cría de la fauna existente en la zona, condicionando la ejecución de las actividades relacionadas con la instalación de los sistemas de riego a la salvaguarda de dichos periodos.
-Instalación del sistema de goteo enterrado.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.

1.3.- Principales alternativas estudiadas

El proyecto contempla las siguientes alternativas:

-Alternativa 0: no ejecución del proyecto y continuar con los expedientes de origen, excluyendo de la superficie de la finca que excede a la superficie inscrita en la resolución de inscripción de los aprovechamientos de aguas de origen.

-Alternativa 1: aumento de superficie de riego en cumplimiento del artículo 27.6 de las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (anexo VI del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero). Cuando se trate de regadíos de cultivos leñosos, se puede solicitar la ampliación de la superficie de riego según el referido artículo 27.6 y el apartado 6.10.1 de la revisión del Programa de actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II (Anuncio de 14/01/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana), para riego de viñedo en vaso y pistacho. En este caso implicaría un cambio del sistema de explotación de la viña resultando una reducción de la densidad de plantación.

-Alternativa 2: aumento de superficie de riego en cumplimiento del artículo 27.6 de las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana igual que alternativa 1 pero para riego de viñedo en espaldera y pistacho. En este caso se mantiene el sistema más productivo de las alternativas estudiadas. Con el fin de compatibilizar la espaldera en un entorno de posibles aves esteparias se propone utilizar un sistema de goteo enterrado, con el fin de evitar envenenamientos de las mismas por beber directamente de los goteros.

También se han estudiado alternativas respecto al método de explotación:

*Tratamiento del suelo y de la vegetación mediante técnicas mecánicas tradicionales (arados y gradas), siendo el principal impacto la erosión del suelo.
*Mantenimiento de cobertura vegetal: El principal impacto es la disminución de la producción y rentabilidad del viñedo y trabajos de cortado y control de cobertura vegetal.
*Aplicación de herbicida para el control de la vegetación esporádica: siendo el principal impacto la erosión del suelo y riesgo de alteración de microfauna y contaminación por escorrentía o infiltración al acuífero.

Por todo lo anteriormente descrito, las alternativas elegidas para el riego en la finca son el riego por goteo enterrado y el método de explotación será la utilización de prácticas tradicionales de laboreo mecánico para el control de la vegetación esporádica.

2.- Tramitación y consultas

Con fecha 04-10-2023 tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.

Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Medio Natural.
- (*)Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
- (*)Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

Las observaciones más significativas de estos organismos son:

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ha informado que las parcelas no se ubican en Red Natura, ni en espacio natural protegido, ni en área crítica para flora y fauna, ni sobre elementos geomorfológicos protegidos, pero se ubican en la zona de transición de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

Respecto al dominio público pecuario, se observa que las parcelas 42 y 81 son colindantes con la Vereda de Quintanar, con una anchura legal de 20,89 m. Las plantaciones deben retranquearse respecto al eje de la misma la mitad de esa anchura.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 30/04/2021, una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de un aprovechamiento de aguas privadas, la cual se tramita con nº de expediente 3636/2021, para riego de 34,2062 ha de cultivos leñosos (6,7213 ha de viña en espaldera y 27,4849 ha de pistacho), desde las captaciones preexistentes en las siguientes parcelas:

t.m.	Polígono	Parcela	Cultivo
Campo de Criptana	35	53	Pistacho
		51	
		49	
	34	47	
		52	Viñedo
		51	
		80	Pistacho
		58	
		42	
		81	
	30	132	
		133	

El volumen en tramitación es de 26.175,75 m³/año.

Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias previas a la ejecución del proyecto, en su caso.

3. Análisis según los criterios del anexo III

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.

-Características del proyecto
El proyecto implica el aumento de la superficie de riego de 20,53 a 34,2062 ha. Todas ellas de cultivos leñosos disminuyendo el volumen de riego máximo autorizado hasta una dotación 765 m³/ha·año. De tal forma que la superficie de riego de la concesión en trámite estará conformada por las siguientes parcelas del t.m. de Campo de Criptana:

Polígono	Parcela
35	49*, 51, 53*
34	47, 52, 51*, 80*, 58*, 42*, 81*
30	132, 133

(*)sup transformación en regadío

-Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos, aunque la actuación se ubica en la zona de transición de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.
La explotación linda con la vía pecuaria Vereda de Quintanar.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental II) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan entre la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.

El cultivo de leñosos en la zona solicitada ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
Así, en el artículo 27.6 de las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, y en apartado 6.10 del vigente Programa de actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II, se contempla esta posibilidad de aumentar la superficie de riego original en cultivos leñosos, con una dotación resultante mínima por hectárea y año no inferior a 700 m³, y una reducción adicional del 15 % del volumen global a conceder sobre la dotación máxima de referencia de la masa, que viene definida, y limitada a su vez, en el referido Programa de actuación.
No obstante, conforme al artículo 27.6 de la normativa del Plan Hidrológico de Demarcación, y al artículo 12.5 del Programa de actuación de la masa de agua, el concesionario vendrá obligado a someterse, a su cargo, a un control suplementario del aparato de medida, que garantice el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas, y que se concretará en una condición específica en la resolución del Organismo de cuenca por la que se otorgue el derecho. Habrá de ser este organismo, como competente en la materia, quien vele por el control efectivo de las extracciones, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor y teniendo en cuenta el efecto acumulativo sobre el sistema acuífero donde se realizan, ajustándolo a las situaciones hídricas de cada momento.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.

4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto

a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce del río Guadiana discurra a unos 100 metros al oeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua y según consta en la CHG, el promotor es titular de los siguientes aprovechamientos:
·Expediente 6923/1988-ED-3747/2009, inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas, para riego de 9,7 ha, en las parcelas 51 y 52 del polígono 34 y en la parcela 51 del polígono 35 del t.m de Campo de Criptana, a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 52 del polígono 34 del citado t.m. El volumen máximo anual es de 41.496,6 m³.
·Expediente 2947/1987-ED-6659/2008, inscrito en la Sección C del Registro de Aguas, para riego de 10,83 ha, en las parcelas 132 y 133 del polígono 30 del t.m de Campo de Criptana, a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 132 del polígono 30 del citado t.m. El volumen máximo anual es de 46.330 m³.
Asimismo, consta que el promotor solicitó, con fecha 30/04/2021, una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de aprovechamientos de aguas privadas, la cual se tramita con nº de expediente 3636/2021, para riego de 34,2062 ha de cultivos leñosos (6,7213 ha de viña en espaldera y 27,4849 ha de pistacho), desde las captaciones preexistentes en las siguientes parcelas, del t.m de Campo de Criptana:

Polígono	Parcelas	Cultivo
30	132, 133	Pistacho
34	42, 47, 51, 52, 58, 80, 81	
35	49, 51, 53	
34	51, 52	Viña en espaldera

Respecto a la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer las nuevas demandas hídricas, CHG ha informado que existirían recursos hídricos teóricos suficientes para satisfacer la demanda requerida. No obstante, esto no garantiza que la concesión 1586/2023 se acabe resolviendo favorablemente a los intereses del solicitante, por tanto, se estará a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 2ª del capítulo III del reglamento del DPH (artículos 104 y siguientes).

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica respecto a la compatibilidad de la concesión en trámite con el actual Plan Hidrológico y de la correspondiente resolución de la concesión 3636/2021.

La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío dentro del perímetro de riego supondría la exclusión de dicha superficie para la rotación anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales.

El proyecto no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío ni los volúmenes que figuran en la inscripción de agua privadas preexistente. Todo ello, controlado por el organismo de cuenca correspondiente.

Respecto a vertidos al DPH, la actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

Conforme a dispuesto en el artículo 253 ter del Reglamento del DPH, no tendrán la consideración de vertido de agua residual, tal como se define en el artículo 1 bis.a) de dicho Reglamento, los retornos de agua procedentes del regadío. Será objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación generada por la actividad agraria, sin perjuicio de aplicar el régimen sancionador del TRLA cuando dicha actividad sea causante de contaminación en las aguas continentales.

El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea (MASb en adelante) “Mancha Occidental II”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).

El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental II” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241, de 25 de diciembre de 2017), y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 12 de diciembre de 2019.

El citado Programa de actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha Occidental II) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las captaciones existentes.

Se tendrá en cuenta el impacto que la modernización de los regadíos pueda tener en el consumo global de las masas de agua subterráneas y en la calidad de la misma. Considerando que con los regadíos actuales el retorno de agua a ríos y acuíferos se reduce sustancialmente, lo que implica que las masas de agua vayan mermando junto con la reducción de aportaciones que soporta por el cambio climático. La mayor eficiencia en el uso del agua de la modernización de regadíos suele conducir al final a un mayor consumo, en lugar de un ahorro, hecho que debe valorar en este tipo de proyectos el Organismo de cuenca.

Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se utilizarán sistemas de medición de los niveles (o volúmenes) de agua captados que deberán estar correctamente instalados, junto con un sistema de registro, almacenamiento y transmisión electrónica de la información generada, todo ello

convenientemente precintado y con un mantenimiento adecuado, conforme a lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico.
Considerando que el proyecto se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario "Mancha Occidental", deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Según los términos utilizados habitualmente en los informes emitidos por la Agencia del Agua para proyectos equiparables, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras inundaciones.

b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del Decreto 35/2024, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

c) Protección fauna, flora y recursos naturales
El proyecto se ubica en la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (Zona de Transición), siendo esta zona en la que se debe implantar una gestión orientada al desarrollo sostenible, en función de la puesta en marcha de actividades y proyectos que promuevan el desarrollo económico a la vez que ayuden a la conservación de los recursos naturales. Todo ello teniendo en cuenta las Directrices Estratégicas establecidas para la Gestión de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.
Las parcelas donde se pretende desarrollar el proyecto no se encuentran en el ámbito geográfico de la red regional de áreas protegidas. Por ello, y dadas las características y ubicación del proyecto, el mismo se estima compatible y, a priori, sin afección destacable a los recursos naturales.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura y por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas en lugar de motores diésel, con objeto se minimizar el ruido y mejorar la sostenibilidad ambiental.

d) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, el proyecto final no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de Socuéllamos, según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
El proyecto linda en parte con la Vía Pecuaria Vereda de Quintanar (parcelas 42 y 81), con una anchura legal de 20,89 metros que deberán ser respetados por ser dominio público pecuario, de acuerdo con el artículo 27 de la ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Las plantaciones de pistachos deben retranquearse respecto al eje de la misma la mitad de esa anchura.
En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Campo de Criptana.

e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.

El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura

y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:

-Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo que se establezca.
-Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
-Control de las parcelas y de la superficie total en riego y los volúmenes de agua extraída.
-Control de la no afección a la Vía Pecuaria Vereda de Quintanar.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
-Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
-Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las captaciones existentes.
-Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y aguas subterráneas.
-Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
-Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
-Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

6. Documentación adicional

La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:

-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del Ayuntamiento de Campo de Criptana para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
-En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Conservación de la Naturaleza, Montes e incendios forestales.

7. Valoración final

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, y sus modificaciones posteriores, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 2/2020, art. 4.3,, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.

El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de esta decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y las condiciones que eventualmente la acompañen, los principales motivos y consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información recabada mediante las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y cómo esa información se ha incorporado o considerado, y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se haya publicado este informe de impacto ambiental.

Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Ciudad Real, 30 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

Anexo Cartográfico

